Grupey: holding, impuestos y empleados

Nov 5, 2026 · @Juan Pablo Palma

Lo más importante que estás pasando por alto

Pagas impuestos donde trabajan ustedes y donde está el hotel, no donde registras la empresa. Tú y Báez viven y operan desde Querétaro, y los hoteles que venden están en México. Con eso, el SAT puede tratar a la holding extranjera como si operara en México (establecimiento permanente) y cobrarle impuestos aquí. El IMSS puede tratarlos a ustedes como empleados. Y el IVA y el ISH del hospedaje se causan en México igual. Una holding mal armada te puede salir más cara que una SAPI sola.

Hay dos cosas más:

1. **Puede que la doble tributación no exista.** Normalmente comprarle a un proveedor americano no te genera impuestos en EE. UU. Antes de diseñar la estructura, confirma en una factura qué impuesto te están cobrando.
2. **Una estructura compleja retrasa el lanzamiento.** Una corp en EE. UU. más una SAPI son dos constituciones, dos contabilidades, dos bancos y dos KYC con los mayoristas. Hoy lo que frena a Grupey es la falta de una empresa constituida. Lo rápido es lanzar con la SAPI y agregar la holding arriba cuando haya inversionistas, porque se puede hacer después.

Esto es análisis general sin consultar fuentes en línea, no es asesoría fiscal. Hay que validarlo con un contador que sepa de estructuras México–EE. UU.

Lo que plantean

- Una holding (corp) fuera de México, dueña de una SAPI mexicana.
- No tener empleados en México, para ahorrar IMSS, INFONAVIT y cargas laborales.
- Motivo: compran inventario a un proveedor americano y sienten que pagan impuestos en EE. UU. y otra vez en México al vender.

Problema 1: la doble tributación

Lo más probable es que no estén pagando impuesto americano, sino impuestos mexicanos que vienen dentro de la tarifa.

Impuesto	Dónde se causa	¿Lo elimina la holding?
ISR del proveedor (LiteAPI, Hotelbeds, Expedia)	En su país, sobre su utilidad; lo paga él, no tú	No aplica: no es tuyo
Impuestos del hotel dentro de la tarifa (ISH, IVA del hotel)	México, donde está el hotel	No
IVA 16% de tu venta al viajero	México, porque el hospedaje se da aquí	No. Si la holding vende directo, se registra en el SAT como plataforma extranjera y lo cobra igual
IVA de servicios importados (lo que compras al proveedor de fuera)	México; la SAPI lo calcula y lo acredita	No hace falta: en modelo merchant queda casi neutro
ISR de Grupey sobre su utilidad	México (30%) o EE. UU. (21% federal más estatal)	Lo mueve, no lo elimina. El tratado México–EE. UU. evita pagar dos veces sobre la misma utilidad
Sales tax o impuesto de ocupación de EE. UU.	Solo en hoteles ubicados en EE. UU.	No aplica a hoteles en México

Para salir de dudas: saca una factura o estado de cuenta del proveedor y revisa qué concepto de impuesto aparece. Si dice *taxes and fees* dentro de la tarifa, casi siempre son impuestos del hotel.

Riesgo de mover la utilidad a la holding: si la SAPI le paga mucho a la holding (licencia de marca, servicios, margen) para dejar poca utilidad en México, necesitas un estudio de precios de transferencia. Esos pagos pueden traer retención de ISR y el SAT los revisa.

Problema 2: no tener empleados ni IMSS

Se puede operar sin empleados en México, pero solo si de verdad nadie trabaja aquí como subordinado. El nombre del contrato o el país de la empresa no cambian eso.

- **La ley laboral es territorial.** Si alguien trabaja en México con horario, jefe y sueldo fijo, es empleado ante el IMSS, aunque el contrato sea con la holding extranjera. Si lo reclasifican, pagas las cuotas atrasadas, recargos y multas.

- **No se puede subcontratar personal.** Desde 2021 está prohibido que otra empresa te "preste" gente. Solo se permiten servicios especializados que no sean tu actividad principal, y el proveedor necesita registro REPSE.
- **Establecimiento permanente.** Si la holding tiene a alguien en México que firma contratos o dirige el negocio, el SAT puede decir que la holding opera en México y cobrarle ISR aquí. Este es el mayor riesgo de la estructura con ustedes dos en Querétaro.
- **Costo real:** las cuotas patronales de IMSS e INFONAVIT rondan entre 25% y 35% sobre el salario. Con 2 o 3 personas al inicio el ahorro existe, pero es menor que el costo de una reclasificación.

Opciones de estructura

Te recomiendo la opción B: lanzar con la SAPI como la empresa que vende y factura, y poner la holding arriba solo como dueña de las acciones y la marca, o agregarla cuando entre un inversionista.

Opción	Quién vende al viajero	Ventaja	Riesgo o costo	Tiempo para lanzar
A. Solo SAPI	SAPI	La más simple y barata; cumple todos los requisitos mexicanos directo	Menos atractiva para inversionistas de EE. UU.; se puede agregar holding después (*flip*)	La más rápida
B. Holding (EE. UU.) dueña de la SAPI; la SAPI vende	SAPI	Lista para inversión; la marca y el código quedan protegidos en la holding; los requisitos mexicanos quedan en la SAPI	Dos contabilidades; precios de transferencia si la SAPI le paga a la holding	Media

Opción	Quién vende al viajero	Ventaja	Riesgo o costo	Tiempo para lanzar
C. La holding vende directo y la SAPI solo da servicios	Holding	Cobro en dólares; contratos con mayoristas desde EE. UU.	Registro en el SAT como plataforma extranjera, IVA mexicano igual, riesgo alto de establecimiento permanente, PROFECO aplica igual, el RNT es complicado sin entidad mexicana	Lenta y riesgosa

Ninguna de las tres elimina el IVA mexicano del hospedaje ni los requisitos de PROFECO, RNT y datos personales.

Cómo pagar a los fundadores legalmente

Al inicio, lo más limpio es combinar dividendos con asimilados a salarios: no hay cuotas de IMSS y es legal mientras no haya subordinación disfrazada.

Esquema	IMSS	Impuesto	Cuándo conviene	Riesgo
Sin sueldo, solo dividendos	No	ISR de la empresa más 10% adicional al repartir	Cuando ya hay utilidades	Ninguno, pero no hay ingreso mientras no haya utilidad
Asimilados a salarios (como consejeros o administradores)	No	ISR retenido como si fuera salario	Fundadores que son administradores de la SAPI	El SAT lo revisa; no da seguridad social a quien lo cobra
Honorarios o RESICO (freelance)	No	ISR del freelancer; la SAPI retiene y recibe CFDI	Colaboradores con entregables, sin horario ni jefe	Reclasificación si en la práctica son empleados

Esquema	IMSS	Impuesto	Cuándo conviene	Riesgo
Talento fuera de México contratado por la holding	No en México	Según el país de la persona	Desarrolladores o marketing remotos de otro país	Bajo, si de verdad viven fuera
Nómina formal en la SAPI	Sí	ISR más cuotas de 25% a 35%	Personal de operación y atención con horario	Ninguno; es lo correcto para personal subordinado

En cuanto contraten a alguien de atención al cliente o de operación con horario en México, esa persona tiene que estar en nómina.

Siguientes pasos

- [ ] Revisar una factura de LiteAPI y ver qué impuesto cobra (confirma o descarta la doble tributación).
- [ ] Decidir el modelo: merchant (Grupey cobra el total) o agencia (comisión).
- [ ] Constituir la SAPI ya, con objeto de agencia de viajes, para destrabar el RNT, PROFECO y los mayoristas.
- [ ] Llevarle al contador: este documento, la factura del proveedor, el volumen esperado y dónde viven y trabajan los fundadores.
- [ ] Preguntarle específicamente por el riesgo de establecimiento permanente, los precios de transferencia y los asimilados a salarios.
- [ ] Holding en EE. UU.: armarla cuando haya un inversionista concreto o cuando el contador confirme un ahorro real con números.